

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3023/2539

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์เอกราช จำกัด

โจทก์

บริษัท เงินทุนบางกอกเงินทุน จำกัด

ผู้ร้อง

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ผู้คัดค้าน

บริษัท เอส.สตรองค์ จำกัด

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 101

ผู้ร้องเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาร่วมกับลูกหนี้(จำเลย)เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้คัดค้านมีคำสั่งยกคำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้องเนื่องจากเจ้าหนี้ได้ใช้สิทธิขอรับชำระหนี้ไว้เต็มจำนวนตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯมาตรา101แล้วแม้ต่อมาผู้ร้องได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ผู้ร้องก็ไม่มีสิทธิที่จะยื่นคำร้องขอรับช่วงสิทธิคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ที่ยื่นไว้แล้วเพราะไม่มีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติล้มละลายฯบัญญัติให้กระทำได้และหากจะถือว่าเป็นคำขอรับชำระหนี้ในฐานะผู้ร้องเป็นผู้รับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้ก็พ้นกำหนดเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติ ล้มละลายฯ มาตรา27,91แล้วผู้ร้องจึงขอเข้ารับช่วงสิทธิคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ไม่ได้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลย (ลูกหนี้) เต็ดขาด
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2535

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องกับลูกหนี้เป็นลูกหนี้โจทก์(เจ้าหนี้) ตามคำพิพากษาในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 12414/2531ของศาลชั้นต้น ซึ่งพิพากษาให้ร่วมรับผิดชอบในฐานะผู้ร้องเป็นผู้รับอวัลต์สัญญาใช้เงิน ต่อมาผู้ร้องได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในคดีแพ่งดังกล่าวเป็นเงิน 18,147,862.26 บาทและยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านมีคำสั่ง ให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้อง โดยอ้างว่าเจ้าหนี้ได้ใช้สิทธิขอรับชำระหนี้ในมูลหนี้ตามคำพิพากษาไว้เต็มจำนวนแล้วตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 101 ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม2536 ขอเข้ารับช่วงสิทธิคำขอรับชำระหนี้ ผู้คัดค้านมีคำสั่งยกคำร้องขอเข้ารับช่วงสิทธิของผู้ร้อง ผู้ร้องไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของผู้คัดค้านดังกล่าว เพราะเมื่อผู้ร้องได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้และเจ้าหนี้มิได้ถอนคำขอรับชำระหนี้ ผู้ร้องจึงขอเข้ารับช่วงสิทธิคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ได้ ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ร้องเข้ารับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้ มีสิทธิได้รับชำระหนี้ตามคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องชำระหนี้ให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาและยื่นคำร้องขอรับช่วงสิทธิของโจทก์ต่อผู้คัดค้านเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาสองเดือนนับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483มาตรา 27 และมาตรา 91 ผู้ร้องจึงไม่อาจรับช่วงสิทธิคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ได้ ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้คัดค้านและอนุญาตให้ผู้ร้องเข้ารับช่วงสิทธิคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ได้

ผู้คัดค้าน อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

ผู้คัดค้าน ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังยุติได้ว่า ผู้ร้องเป็นผู้รับอวัลต์สัญญาใช้เงินของลูกหนี้ไว้แก่เจ้าหนี้ และศาลพิพากษาให้ผู้ร้องกับลูกหนี้ร่วมกันรับผิดชอบชำระหนี้จำนวน 7,000,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 16.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2527 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่เจ้าหนี้ ตามสำเนาคำพิพากษาคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 12494/2531 ของศาลชั้นต้น เอกสารหมาย ร.3 ต่อมาเจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายและศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2535 เจ้าหนี้ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในมูลหนี้ตามคำพิพากษาในคดีแพ่งดังกล่าว ผู้ร้องในฐานะผู้รับอวัลต์สัญญาใช้เงินของลูกหนี้ก็ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามสำเนาเอกสารหมาย ร.4 ร.5 และ ร.ค.1 ครั้นวันที่ 6 ตุลาคม 2536 ผู้ร้องได้ชำระหนี้เป็นเงิน 18,147,862.26 บาท ให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในคดีแพ่งดังกล่าวและได้ยื่นคำแถลงต่อผู้คัดค้านเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2536 เพื่อเป็นหลักฐานตามสำเนาเอกสารหมาย ร.6 ถึง ร.8 กับได้ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2536 ขอรับช่วงสิทธิในมูลหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งเจ้าหนี้ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ไว้แล้วตามสำเนาเอกสารหมาย ร.9 ต่อมาวันที่ 17 ธันวาคม 2536 ผู้คัดค้านมีคำสั่งยกคำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้อง เพราะเจ้าหนี้ได้ยื่นขอรับชำระหนี้ไว้เต็มจำนวนแล้วและมีคำสั่งยกคำร้องขอรับช่วงสิทธิของผู้ร้องดังกล่าวด้วยตามสำเนาคำสั่งเอกสารหมาย ร.ค.2 คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านว่า ผู้ร้องขอเข้ารับช่วงสิทธิคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ที่ยื่นต่อผู้คัดค้านไว้แล้วได้หรือไม่ เห็นว่าการที่เจ้าหนี้จะขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายนั้นจะต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 โดยต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนดเวลาสองเดือนนับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว มาตรา 27 และมาตรา 91 ผู้ร้องซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาร่วมกับลูกหนี้มีความผูกพันที่จะต้องชำระหนี้แก่เจ้าหนี้เมื่อได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ไป แม้เป็นผู้รับช่วงสิทธิ

ของเจ้าหนี้ซึ่งชอบที่จะใช้สิทธิทั้งหลายบรรดาที่เจ้าหนี้มีอยู่โดยมูลหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 226 วรรคหนึ่งและมาตรา 229(3) ก็มีผลเพียงทำให้มีสิทธิขอรับชำระหนี้ในฐานะผู้รับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้ได้ แต่การขอรับชำระหนี้ก็ต้องยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 27 และมาตรา 91 ผู้ร้องจะขอเข้ารับช่วงสิทธิคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ที่ยื่นไว้แล้วหาได้ไม่เพราะไม่มีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 บัญญัติให้กระทำได้และหากจะถือว่าที่ผู้ร้องขอเข้ารับช่วงสิทธิคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้เป็นการขอรับชำระหนี้ของผู้ร้องก็พ้นกำหนดเวลาขอรับชำระหนี้แล้ว ดังนี้ คำสั่งของผู้คัดค้านที่ให้ยกคำร้องของผู้ร้องที่ขอเข้ารับช่วงสิทธิคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้จึงชอบแล้ว คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในปัญหาว่าผู้ร้องมีสิทธิรับช่วงสิทธิคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้เป็นเงินจำนวนเท่าใด ตามฎีกาของผู้ร้องต่อไป ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นให้เพิกถอนคำสั่งของผู้คัดค้านและอนุญาตให้ผู้ร้องเข้ารับช่วงสิทธิคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาของผู้คัดค้านฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยก คำร้องของผู้ร้อง

(สมิทธิ วราอุบล-สมาน เวทวินิจ-บรรเทิง มูลพรม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น

การรับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้ จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการชำระหนี้ของผู้มีส่วนได้เสีย ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น ผู้ประกันภัย มาตรา 880 ผู้รับอาวัล มาตรา 940 หรือบททั่วไป มาตรา 227, 229 และ 230 เท่านั้น และมีผลทำให้ผู้ชำระหนี้เข้าสวมสิทธิของเจ้าหนี้เดิมทันทีโดยผลของกฎหมายสำหรับผู้รับอาวัลตัวสัญญาใช้เงินย่อมจะเกิดสิทธิไล่เบี้ยบุคคลซึ่งตนได้ประกันไว้ เมื่อผู้รับอาวัลได้ใช้เงินตามตัวสัญญาใช้เงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 940, 985, และสิทธิเรียกร้องดังกล่าวมีอายุความ 10 ปี นับแต่ได้ใช้เงินไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3996/2533) กรณีลูกหนี้ล้มละลาย หากผู้รับอาวัลชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงิน และเป็นระยะเวลาที่ยังไม่ครบกำหนดยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย ผู้รับอาวัลย่อมเข้ารับช่วงสิทธิเจ้าหนี้เดิมขอรับชำระหนี้ได้ในนามของตนเอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 226 วรรคแรก 940 วรรคท้าย (ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1175/2530) แต่หากยังไม่มี การเข้ารับชำระหนี้แทนลูกหนี้ ตามหลักทั่วไปแล้ว ผู้รับอาวัลย่อมไม่มีสิทธิไล่เบี้ยที่จะนำมาขอรับชำระหนี้ได้ บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 101 จึงได้กำหนดสิทธิการยื่นคำขอรับชำระหนี้ของผู้รับอาวัลซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับผู้ค้ำประกันไว้เป็นกรณีพิเศษ โดยบุคคลดังกล่าวอาจยื่นคำขอรับชำระหนี้สำหรับจำนวนที่ตนอาจใช้สิทธิไล่เบี้ยในเวลาภายหลังได้ เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลายที่ต้องการชำระหนี้สินของลูกหนี้ที่เกิดก่อนวันศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ให้เสร็จไปทีเดียว เช่นเดียวกับกรณีมูลหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 94 ที่แม้เป็นหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระหรือเป็นหนี้มีเงื่อนไข ก็อาจยื่นขอรับชำระได้ แต่การขอรับชำระหนี้ของผู้อาจใช้สิทธิไล่เบี้ยในภายหลังดังกล่าว หากอาจทำให้เสื่อมสิทธิของเจ้าหนี้ที่ใช้สิทธิขอรับชำระหนี้ไว้

เต็มจำนวนได้ไม่ดั่งบัญญัติรับรองไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 101 วรรคแรกคงเกิดจากเหตุผลที่ว่า บุคคลตามมาตราดังกล่าวเป็นเพียงผู้รับช่วงสิทธิในภายหน้า โดยในขณะที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ยังไม่มี การเข้าชำระหนี้แทน สิทธิของเจ้าหนี้ที่แท้จริงซึ่งขอรับชำระหนี้ไว้เต็มจำนวน จึงควรมาก่อน ในคดีนี้ผู้ร้องอาศัยสิทธิการเป็นผู้รับอาวัลตัวสัญญาใช้เงินที่มีความผูกพันต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 967, 985 ยื่นคำขอรับชำระหนี้ที่อาจรับช่วงสิทธิได้ในภายหน้า แต่เจ้าหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินได้ใช้สิทธิขอรับชำระหนี้ไว้เต็มจำนวนแล้ว คำร้องขอรับชำระหนี้ของผู้ร้องเป็นอันต้องห้ามตามบทบัญญัติ พระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 101 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้คัดค้านจึงยกคำร้องของผู้ร้อง ซึ่งหากผู้ร้องไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของผู้คัดค้าน ก็ชอบที่จะยื่นคำร้องคำสั่งดังกล่าวต่อศาลตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 146(ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 545/2504) แต่ผู้ร้องกลับยื่นคำร้องต่อผู้คัดค้านอีกฉบับหนึ่งขอเข้ารับช่วงสิทธิคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ โดยอ้างว่าได้ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้แล้วบางส่วน ซึ่งไม่มีบทบัญญัติกฎหมายล้มละลายให้กระทำได้ เนื่องจากเป็นการขัดกับพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 27, 91 ที่เป็นบทบังคับเจ้าหนี้ให้มีสิทธิขอรับชำระหนี้ได้ก็แต่โดยวิธีการยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อผู้คัดค้านภายในเวลา 2 เดือน นับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ซึ่งในคดีนี้ผู้ร้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ฉบับที่สองพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้คัดค้านชอบที่จะยกคำร้องขอรับช่วงสิทธิของผู้ร้องได้ ส่วนข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ร้องชำระหนี้แทนลูกหนี้ (จำเลย) ไปแล้วบางส่วนภายหลังศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนั้น ย่อมเป็นข้อต่อสู้ของลูกหนี้ (จำเลย) เจ้าหนี้รายอื่น หรือผู้คัดค้าน ที่จะต้องโต้แย้งไว้ในชั้นสอบสวนคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ดังกล่าว เพื่อให้ผู้คัดค้านสรุปความเห็นเสนอศาลพิจารณามีคำสั่งตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 106, 107 ต่อไป อันเป็นการป้องกันมิให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ในมูลหนี้ที่ระงับไปแล้วอีก (ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2041/2517) วิรัตน์ วิเศษวิวงศ์กร